



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 72 DEL 22/06/2026

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI BORGHI (FC) – CIG:BC13389E55

IL RESPONSABILE DI SETTORE ARCH. MARCO BARDI

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028";

Richiamate:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il comune di Savignano Sul Rubicone;
- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 "Impegno di spesa";

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Visto inoltre il decreto 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." e s.m.i.;

Richiamato in particolare l'art. 50 (procedure per l'affidamento), comma 1 lettera b), ai sensi del quale "fermo restando quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e salva la possibilità di ricorrere alle

procedure ordinarie”, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedano mediante “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”;

Richiamato l’art 1 del D.Lgs 36/2023, secondo il quale “Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea”.

Evidenziato che:

- con deliberazione C.C. 46 del 28.11.2014 è stata approvata l’istituzione presso l’Unione Rubicone e Mare della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di cui all’art. 37, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016 (già art.33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163 del 2006);
- per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art. 23 ter comma 3 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (è stata soppressa la dicitura “con popolazione superiore a 10.000 abitanti”), i Comuni possono procedere autonomamente, senza far ricorso alla Centrale Unica di Committenza, per acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Considerato che l’art. 62 comma 1 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” dispone che: “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

PREMESSO CHE:

si rende necessario procedere ad interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di irrigazione a servizio delle aree verdi e giardini di proprietà comunale, mediante la sostituzione di:

- n. 3 irrigatori
- n. 1 pozzetto pvc 37x23
- n. 1 rubinetto a sfera
- n. 1 centralina
- verifiche e messa in funzione impianti

A tal proposito il RUP ha identificato la **Ditta Piscaglia Service S.r.l. con sede in Via Costa, 100/A a Santarcangelo di Romagna (RN) P.Iva e C.F. 04334820406** la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi in oggetto presso per un importo di €. 470,00 oltre IVA 22% di €. 103,40 per complessivi €. 573,40 iva compresa;

Verificata la disponibilità ad impegnare la somma complessiva di €. 573,40 nel Bilancio dell’anno 2026 (esigibilità 2026) approvato come di seguito riportato:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€. 573,40	2026	17300000	U.1.03.01.02.999

Visto l’art.192 del D.lgs. 267/2000 e dato atto che la presente determinazione precede la stipula di apposito contratto dai seguenti elementi essenziali:

- finalità: Manutenzione ordinaria impianti irrigazione
- oggetto: Manutenzione ordinaria degli impianti d’irrigazione a servizio delle aree verdi del Comune di Borghi (FC)

- valore economico: €. 573,40 comprensivo di iva al 22%
- forma del contratto: art. 18 Comma 1, del D.Lgs n. 36 del 2023;
- clausole essenziali: pagamento entro 30 giorni data ricevimento fattura elettronica conforme al DM 55/2013;
- scelta contraente: ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36 del 2023;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento e del settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

Dato atto che, con riferimento al presente affidamento, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs 36/2023, sono attribuite al sottoscritto Responsabile del settore Tecnico;

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*";
- il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.11.2016;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i;
- la determinazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante *Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

DETERMINA

1.Che la premessa costituisce parte integrante della presente determinazione;

2. Per le motivazioni di cui in premessa di procedere ad incaricare la **Ditta Piscaglia Service S.r.l. con sede in Via Costa, 100/A a Santarcangelo di Romagna (RN) P.Iva e C.F. 04334820406**, ed effettuare gli interventi presso la scuola elementare di Borghi per un importo di €. 470,00 oltre IVA 22% di €. 103,40 per complessivi €. 573,40 iva compresa;

3. di impegnare in favore della **Ditta Piscaglia Service S.r.l. con sede in Via Costa, 100/A a Santarcangelo di Romagna (RN) P.Iva e C.F. 04334820406** nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, ed in considerazione dell'esigibilità della medesima, di provvedere all'imputazione secondo quanto riportato nella tabella seguente con imputazione sul Bilancio 2026:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€. 573,40	2026	17300000	U.1.03.01.02.999

4) di attestare che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" trattasi di spesa non ricorrente;
- che la suddetta spesa è finanziata con entrate proprie e che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art.180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2026 e che la competenza economico è relativa all'esercizio 2026;
- che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la **ditta Piscaglia Service S.r.l. con sede in Via Costa, 100/A a Santarcangelo di Romagna (RN) P.Iva e C.F. 04334820406** ha comunicato il conto corrente bancario "dedicato", anche in via non esclusiva, al pagamento dei corrispettivi afferenti il servizio in parola;
- che è stato acquisito dalla Piattaforma Sater di Intercent-ER i codici per importi inferiori ad €. 5.000 – **CIG:BC13389E55**;
- la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, come risulta dal DURC depositato agli atti dell'Ufficio;

6) di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

7) di dare atto che ai sensi della Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell' ANAC, la presente procedura di affidamento non è soggetta alla corresponsione del contributo;

8) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura elettronica conforme a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;

9) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;

11) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del settore Economico-Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 7, e articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

12) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l'apposizione del suindicato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

13) di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, che contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

14) di dare atto infine che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art 15 del d.lgs 36/2023 è l' Arch. Marco Bardi;
- sarà inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Ragioneria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile

Bardi Marco